

1. 업무개요

안전관리실(◇◇◇◇◇, 이하 “◇◇◇◇◇”라 함)에서는 ☆☆ 환경시설설치사업 건설안전 계획을 수립하여 건설안전 관련 제도관리 및 개선 업무, 건설안전 이행 실태 점검 및 관리, 건설공사 사고대응 업무지원, 안전보건경영시스템(ISO00000) 유지 관리 업무를 수행하고 있다.

그리고, ◇◇◇◇◇에서는 ☆☆에서 공사감독을 수행하는 건설현장을 대상으로 「중대재해처벌법」 등 법령 및 지침에 따른 건설공사참여자¹⁾의 “안전보건 관리체계 구축 및 이행”을 지원하고자 “0000년 ☆☆☆☆☆☆ ●●●●● ●●●●● ●●●●●●●●●●” 용역을 (주)●●●●●●●●●과 0000. 0. 0.에 계약을 체결하여 0000. 00. 0.에 준공하였다.

[표 1] 0000년 용역 0000년 ☆☆☆☆☆☆ ●●●●● ●●●●●●●●●●●●●● 용역 현황

<생략>

1) 건설공사참여자: 발주자, 시공자, 건설사업관리용역사업자 등

2. 착수계(산출내역서) 승인 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

계약예규 「용역계약일반조건」 제00조(계약이행상황의 감독)에 따르면, 계약 담당공무원은 해당 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 감독을 하여야 한다고 규정하고 있다.

☆☆ 「일반용역 계약특수조건」 제0조(용역수행)에 따르면, 계약상대자는 계약 체결 후 00일 이내에 산출내역서, 사업수행계획서, 용역책임자와 참여 기술자의 이력서, 서약서 등이 포함된 착수계를 ☆☆에 제출하여 승인을 얻어야 한다고 규정하고 있다.

그리고, 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령」 제0조(보험 또는 공제의 가입 및 증서제출)에 따르면, 발주청은 엔지니어링사업자가 엔지니어링 사업을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제0자에게 재산상의 손해를 끼친 경우 이의 배상을 담보하는 보험 또는 공제에 가입토록 하고 그 증서를 제출하도록 하여야 한다고 규정하고 있다.

또한, “0000년 ☆☆☆☆☆☆ ●●●●● ●●●●●●●●●●” 용역 발주계획 원가계산서에서 본 용역은 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령」 제0조(보험 또는 공제의 대상 및 종류)에 제0항 제0호²⁾에 해당되어 용역손해보험에 가입하도록 손해배상공제료를 반영하였다.

2) 보험 또는 공제증서 가입대상: 법 제0조제0호가목의 타당성 조사, 설계, 분석, 계약, 구매, 조달, 시험, 평가, 영 제0조제0호의 건적에 해당하는 엔지니어링사업:

따라서, ◇◇◇◇◇에서는 계약상대자로부터 착수계를 제출받아 산출내역서에 손해배상공제료가 반영되어 있는지를 확인하고, 누락되어 있을 경우 손해배상공제료를 반영하도록 계약상대자에게 지시하여야 하며, 「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령」 제0조(보험 또는 공제의 가입 및 증서제출)에 따라 해당 용역을 완료하는 날까지 손해배상보험을 제출하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 계약상대자가 착수계 제출 시 제출한 산출내역서에서는 손해배상공제료가 누락 되어 있어, ◇◇◇◇◇에서는 용역을 수행 중 고의 또는 과실로 해당 발주청 또는 제0자에게 재산상의 손해를 끼친 경우 이의 배상을 담보하는 보험 또는 공제에 가입토록 하고 그 증서를 제출할 수 있게 손해배상공제료를 반영하도록 계약상대자에게 지시하여야 하나, 별도의 보완 조치 없이 착수계(산출내역서 포함)를 승인하였으며, 해당 용역을 완료하는 날까지 손해배상보험에 가입하지 않고 준공하였다.

3. 공정 관리·감독 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「0000년 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○」 과업내용서 0.0. 과업수행 보고에 따르면, 계약상대자는 월간공정 보고를 매월 말일로부터 0일 이내에 용역감독자에게 공문으로 과업 추진 내용 및 공정 현황, 다음달 과업 수행 계획, 과업수행 상 중요 문제점 및 대책(필요시) 등을 작성하여 제출하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, ◇◇◇◇◇에서는 계약상대자로부터 월간공정 보고를 매월 말일로 부터 0일 이내에 공문으로 제출받아 문서등록 후 과업 추진 내용, 다음달 과업 수행계획 등을 관리·감독하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

월간공정보고 제출 현황을 확인한 결과, <표 2>와 같이 계약상대자인 (주)●●●●●에서 제출한 공문의 문서시행일은 제출기한을 준수하였으나, ◇◇◇◇◇에서는 제출된 공문(월간공정보고 포함)을 전자문서로 즉시 접수하지 않고 계약상대자에게 월간공정보고의 미비한 사항에 대하여 유선전화 및 메일로 보완을 요청하여 최종 보완 완료 후 월간공정보고 공문을 0일~00일 지연하여 등록하였다.

[표 2] 월간공정 보고 제출 현황

<생략>

4. 용역 준공정산 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「0000년 ☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆☆ ●●●●● ●●●●●●●●●● 용역」 과업내용서 0. 비용정산에 따르면, 계약상대자가 제출한 비용 지출내역은 「용역사업 관리 및 정산지침(☆☆☆☆☆☆ 제정 지침 제000호, 0000.00.00.)」에 따라 정산 처리하고, 사업비의 집행과 관련하여 용역 완료 이후에 비정상적인 집행이 확인될 경우 ☆☆은 해당 사업비를 환수할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다고 규정하고 있다.

또한, 최종 안전·컨설팅 횟수가 변경되었을 경우 실제 평가·컨설팅한 횟수만큼 정산하며, 식비와 일비는 정액 지급하고 운임과 숙박비는 증거서류에 따라 사후 정산한다고 규정하고 있다.

따라서, ◇◇◇◇◇에서는 용역사업에 대한 정산 시 관련 지침에 따라 최종 안전·컨설팅 횟수가 변경되었을 경우 실제 평가·컨설팅한 횟수만큼 정산하고 운임과 숙박비는 증거서류에 따라 실비로 사후 정산하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

준공정산 결과에 대하여 적정 여부를 확인한 결과 <표 3>와 같이 현장별 안전활동평가·컨설팅(000회→000회)과 신규착공 현장 컨설팅(00회→00회) 횟수가 감소되어 현장별 안전활동평가보고서 및 신규착공 현장 컨설팅 보고서 작성 물량이 감소됨에 따라, 실제 평가 및 컨설팅 횟수만큼 정산해야 하나, <표 3>과 같이 정산하지 않고 계약내역대로 준공되어 000,000원을 과다하게 지급하였다.

[표 3] 평가 및 컨설팅 횟수에 따른 정산 재검토

<생략>

또한, 과업내용서 0. 비용정산에 따라 식비와 일비는 정액지급하고 운임과 숙박비는 ☆☆ 여비규정에 따라 증거서류를 확인하고 실비로 사후 정산하여야 하나, <표 4>와 같이 관련 증빙서류 확인 후 횟수에 따라 계약단가를 적용하여 정액으로 정산하였다.

하지만, 관련 규정에 따라 운임과 숙박비를 증거서류 확인 후 실비로 재검토한 결과 000,000원을 과다하게 지급하였다.

[표 4] 운임 및 숙박비 정산 재검토

<생략>	

※신규 착공 현장 컨설팅 횟수는 당초 00회 → 00회 변경(0000. 00. 00.)

따라서, ◇◇◇◇◇에서는 관련 규정에 따라 사업비의 비정상적인 집행이 확인되어 계약상대자로부터 비정상적으로 집행된 사업비를 0,000,000원을 환수하여야 한다.

5. 조치할 사항

① 안전관리실장은 비정상적으로 집행된 사업비 0,000,000원을 “시정(회수)”하시기 바랍니다. 【시정(회수)】

② 경영기획이사(♣♣♣♣♣장)는 “0000년 ☆☆☆☆☆☆ ●●●● ●●●● ●●●●●●●●” 용역 관리 감독 업무를 소홀히 한 검사자 안전관리실 ◇◇◇◇◇ 0급 ♣♣♣, 감독자 안전관리실 ◇◇◇◇◇ 0급 ◆◆◆, 0급 ▣▣▣에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】